Manual de Prevención del Delito

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

LINEAMIENTO 1: DEBER DE CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO ESCRITO E INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL 2

LINEAMIENTO 2: PLAN DE INDUCCIONES Y CAPACITACIONES PERMANENTES EN MATERIA DE DELITOS CONTRA NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO RESPECTO DEL CORRECTO USO DE FONDOS PÚBLICOS 5

LINEAMIENTO 3: MATRIZ DE RIESGOS 9

LINEAMIENTO 4: RESPONSABLE Y COMITÉ DE PREVENCIÓN DE DELITOS 14

LINEAMIENTO 5: CANALES DE DENUNCIAS 18

LINEAMIENTO 6: COMISIÓN DE ÉTICA 21

LINEAMIENTO 7: CANALES DE INFORMACIÓN 22

LINEAMIENTO 8: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 24

INTRODUCCIÓN

ONG Juntos Creando Futuro LA, presenta en esté manual los lineamientos principales del Modelo de Prevención del Delito, cuyo marco metodológico se inscribe en los Lineamientos sobre el Modelo de Prevención de Delitos del Servicio Mejor Niñez.

Como propósito promueve prevenir la ocurrencia de delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psicológica, la indemnidad sexual, privacidad de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado alternativo de ONG Juntos Creando Futuro LA, así como también precaver delitos que afecten o comprometan el patrimonio del Estado, especialmente en materia de malversación de caudales público.

En tal sentido, el Modelo de Prevención del Delito que se presenta, emerge de una serie de procesos de la gestión organizacional efectuado por ONG Juntos Creando Futuro, el que pretende fortalecer y dar soluciones a la necesidad de develar los factores de riesgo para prevenir y minimizar la ocurrencia de daño y/o delito contra niños, niños y Jóvenes, así como también contra el patrimonio del Estado. Es por ello que se ha implementado algunos procesos que pretenden organizar y comprometer procesos de calidad, los cuales se indican a continuación:

LINEAMIENTO 1: DEBER DE CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO ESCRITO E INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL

El siguiente lineamiento, presenta los procedimientos realizados por ONG JUNTOS CREANDO FUTURO, para el proceso de selección y evaluación del personal idóneo para realizar las labores encomendadas de acuerdo al cargo a postular, así como también se reflejará el tipo de inducción y capacitaciones idóneas para el personal contratado por la ONG

Procedimiento de reclutamiento y selección de personas

Objetivo: Establecer un proceso de selección de Personal eficiente y eficaz, que dé garantías de funcionamiento.

La Selección de Personas, se rige de acuerdo con los procedimientos establecidos como ONG Juntos Creando Futuro, respecto a la selección de las personas el procedimiento corresponde a; "Llamado a concurso" en distintas plataformas para reclutamiento de personas, explicitando; cargo, competencias requeridas, remuneración bruta y fecha tope de envío de currículums y certificados; después se realiza la "Preselección de postulantes" de acuerdo al análisis y evaluación de los antecedentes curriculares y certificados recibidos, junto con obtener el Certificado de "Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad"; posteriormente a los seleccionados se les realiza una "Entrevista de evaluación de las competencias técnicas y administrativas para el cargo" y se define quiénes serán enviados al proceso de entrevista Psicolaboral" realizada por una consultora especialista en desarrollo organizacional y factor humano, quien realizará una evaluación exhaustiva de acuerdo al perfil del/la postulante. Una vez recibido su informe se realiza el "Análisis de las entrevistas", seleccionando la terna con los postulantes mejor evaluados. La Selección de los integrantes del equipo, es realizado por el director del Programa y el representante legal de la ONG, cabe señalar que se solicita el apoyo en algunos casos de Supervisor de Servicio Mejor Niñez, a fin de que pueda realizar alguna observación y/o sugerencia. Con respecto a la contratación del director, esta es realizada por los directivos de la ONG. Quienes realizan un análisis exhaustivo de las competencias de este/a y según perfil del programa que se requiera, procediendo de igual forma a entrevista psicolaboral. A todas las personas que ingresan a la Institución durante las primeras 2 semanas se les realiza un proceso de inducción y acompañamiento por la o el profesional encargado de la inducción.

Luego de su ingreso se procede a confeccionar su carpeta de persona como verificador de este proceso. Serán los directivos de la ONG quienes se encargarán de una última entrevista y posterior aviso de quienes quedan con el puesto de trabajo y quienes no, manteniendo como buena práctica y respeto el informar del proceso de postulación. Estrategias para evitar la rotación: Todas las personas que ingresan a trabajar en los programas de la ONG cuentan con un contrato formal de trabajo y se les paga regularmente sus remuneraciones el quinto día hábil del mes, manteniendo al día el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud. Asimismo, se establece en las matrices de trabajo de los programas tiempos dedicados al autocuidado de equipos, ejecutando planes de apoyo al trabajo con temáticas complejas, al cuidado de los y las trabajadores/as, las educadoras de trato directo, así como autocuidados y/o jornadas de trabajo corporativas, que permitan abordar temáticas comunes entre los programas de las mismas líneas u otras instancias que promueva el autocuidado. ONG Juntos Creando Futuro facilita la ejecución de programas de capacitación en temáticas atingentes, así como favorecer tiempos para los estudios que no son financiables por subvención del Servicio Mejor Niñez.

Durante el Proceso de Selección se realizará el siguiente análisis:

1.-Evaluación Curricular para contratación de personal.

Perfil

Referencia laboral

Entrevista personal

2.- Especialización y/o Capacitación

Enfoque de derechos

Enfoque curso de vida

Enfoque intercultural

Enfoque de género

Enfoque de trauma

Teoría del apego

Metodologías intervención en crisis

Enfoques y metodologías de intervención con adolescentes

Enfoques y metodologías de intervención familiar

3.- Experiencia sector público/ sector privado

1 año de experiencia laboral comprobable en la intervención directa de niños, niñas y adolescentes.

Competencias

- Servicio a las y los adolescentes y sus familias
- Trabajo en equipo y colaboración
- Manejo situaciones complejas
- Empatía
- Adaptación y flexibilidad

Mecanismo de Postulación

Interesados(as) enviar *Documentos requeridos para postular*, vía correo electrónico a seleccion.personal@ongjcf.cl, indicando en el asunto: "Postulación cargo que se requiera a dicho correo electrónico".

Documentos requeridos para postular:

- Curriculum Vitae actualizado
- Certificado de Titulo
- Certificado de Especialización
- Certificado de Inhabilidades

LINEAMIENTO 2: PLAN DE INDUCCIONES Y CAPACITACIONES PERMANENTES EN MATERIA DE DELITOS CONTRA NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO RESPECTO DEL CORRECTO USO DE FONDOS PÚBLICOS

Inducción: ONG Juntos Creando Futuro, realiza procesos de inducción los cuales favorecen la adaptación del nuevo trabajador a su puesto y cargo, de manera que conozca el buen ejercicio de su labor y se favorezca el logro de los objetivos propuestos para el trato adecuado y respetuoso con niños, niñas y adolescentes y el correcto uso y manejo de fondos públicos Responsables del proceso: Las personas responsables de coordinar el proceso de inducción son, principalmente la Dirección del Programa Residencial

Observaciones:

- El proceso de inducción se inicia dentro de los primeros días laborales del trabajador.
- Es necesaria la recepción del nuevo colaborador por parte de la jefatura para dar acogida e informar respecto a aspectos esenciales de la cultura organizacional.
- Posterior al proceso de inducción se requiere hacer seguimiento y acompañamiento de la labor del trabajador para potenciar su desempeño y poder hacer una correcta evaluación finalizado el periodo de contratación a plazo fijo.

Proceso

- Jefatura recibe al nuevo trabajador.
- Asistente Administrativo/a expone información sobre los riesgos laborales asociados a la labor. Posteriormente, le solicita firma de verificadores correspondientes, archivando el documento a carpeta del trabajador
- Director/a de Programa Residencial realiza una presentación de Inducción, la cual considera, contextualizar respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados sus derechos; la relevancia e implicancia del cambio de paradigma y consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos; quiénes son nuestros beneficiarios, sus necesidades y el valor de la protección; derechos, deberes y obligaciones del trabajador; importancia del cumplimiento de la normativa y protocolos; convenios y beneficios .

Al terminar la presentación se solicita al nuevo colaborador la firma de los verificadores de

inducción corporativa, el cual se incluye en la carpeta del trabajador. En esta instancia, se solicita al trabajador la firma de su Declaración de Compromiso, la cual constituirá un verificador de las responsabilidades adquiridas así como también de la idoneidad y voluntad del trabajador de desempeñar su cargo bajo parámetros éticos y de transparencia adecuados, de manera de que exista un mecanismo de control que permita prevenir cualquier vinculación o participación en hechos delictuales, en especial en aquellos que se relacionan a delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, o mal uso de fondos públicos:

La jefatura puede designar a un miembro de su equipo para que, por el tiempo que se estime pertinente, acompañe al nuevo trabajador en su jornada mostrándole en la práctica cómo se ejecutan las tareas asociadas a su cargo.

Plan de Formación y capacitación

- Entregar a los colaboradores herramientas técnicas y competencias que favorezcan el buen desempeño de su rol para el correcto cumplimiento de los objetivos definidos para el cargo, privilegiando su desarrollo profesional.
- Las personas responsables de coordinar las instancias de capacitación y formación son, en principio, el representante legal de la ONG, y, el/la director/a del Programa Residencia y/o Proyecto ambulatorio. La elaboración del plan de capacitación responde al resultado del proceso de detección de necesidades y requerimientos recibidos por Servicio Mejor Niñez, el cual debe ser dinámico, debiendo ser analizado periódicamente basándose en el principio de mejora continua, con el fin de prevenir y responder responsablemente ante eventuales hechos constitutivos de delito que afecten a niños, niñas y adolescentes y/o que constituyan eventualmente delitos referidos al correcto uso de fondos públicos.

Proyección de capacitaciones:

Capacitaciones obligatorias para cada trabajador: Esta instancia entrega a los funcionarios de nuestra Institución herramientas necesarias para garantizar una atención óptima y disminuir el riesgo de vulneración, delitos o situaciones de desprotección.

Las capacitaciones obligatorias que se realizan son:

- Manual interno de higiene y seguridad Institucional.
- Inducción de protocolos del Servicio Mejor Niñéz.
- Curso de confidencialidad de datos tratados en proyecto.
- Curso de cooperación en el trabajo en equipo.

Capacitaciones para coordinadores técnicos y equipos psicosociales:

- Aplicación circular n°5.
- Aplicación norma técnica n°15 (niños con desajustes emocionales y conductuales).
- Lineamientos de prevención del delito.
- Protección infantil.
- Abordaje ante situaciones de crisis de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Manejo y cuidado de fondos públicos.

Capacitaciones Del Servicio Mejor Niñez:

En este ítem encontramos las capacitaciones dictadas por cada dirección regional del Servicio Mejor Niñez, hacía sus colaboradores acreditados, dictados principalmente a los Proyectos que ejecutan una línea programática:

- Capacitaciones relacionadas a la plataforma informática SIS.
- Capacitaciones relacionadas a cualquier nueva normativa.

Es importante mencionar que existen capacitaciones no programadas que resultan relevantes ante una eventual contingencia y que ha realizado el Servicio Mejor Niñez.

Cursos gestionados por la Institución:

En este ítem se proyectan las capacitaciones que gestiona el Organismo Colaborador ONG JUNTOS CREANDO FUTURO, para el buen funcionamiento de los Proyectos:

Entre ellas podemos mencionar:

- Sistema de Protección informados y sensibles al trauma (FAI).
- Capacitación en intervención familiar.
- Capacitación en reunificación familiar.
- Profundización en trauma complejo.
- Capacitación en intervención en crisis (KOSMO INCLUSIÓN).

En cuanto a temáticas relacionadas a niños, niñas y adolescentes, las capacitaciones dispuestas dicen relación con el abordaje de manifestaciones de Trauma Complejo - para lo cual se tratan temáticas como la prevención del suicidio, conductas abusivas de carácter sexual y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), entre otras- y la adquisición de conocimientos relativos a la normativa de bienestar, conceptos de maltrato y buen trato, y orientaciones para la adecuada ejecución del procedimiento dispuesto por la Resolución Exenta N° 155 ante hechos eventualmente constitutivos de delito en contra de niños, niñas y adolescentes que se encuentran atendidos en Colaboradores Acreditados.

La Corporación asimismo se ha propuesto promover la participación de la mayor cantidad de personal en las instancias de transferencias técnicas que ha dispuesto el Departamento de Asistencia y Transferencia Técnica del Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 21.302, artículos N°6, letra g, y 55; entre las cuales se contemplan materias tales como capacitación y formación en prevención de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes; prevención y manejo del riesgo suicida; promoción del bienestar, entre otras.

LINEAMIENTO 3: MATRIZ DE RIESGOS

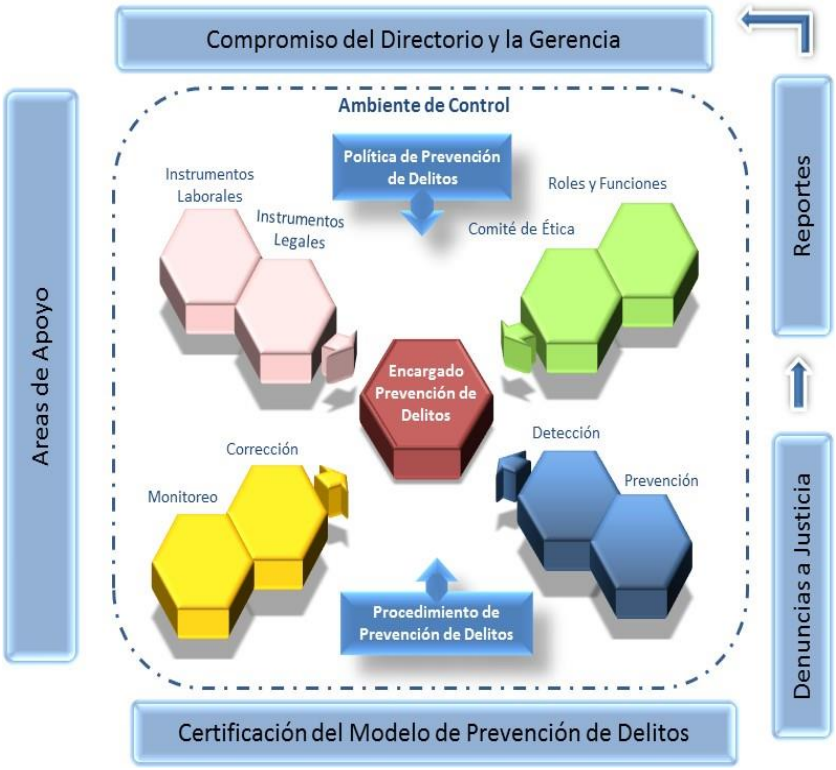
ONG Juntos Creando Futuro, construye una matriz de riesgo que identifica y cualifica los riesgos asociados al funcionamiento de cada una de las residencias que hoy administra.

La ONG, desarrolla un plan trianual de prevención de delitos, que puede estructurarse con los mínimos propuestos en el lineamiento, y que debe ser ejecutado, supervisado y actualizado en su cumplimiento por la figura del Encargado de Prevención del Delito

Estrategia para Gestionar el Riesgo

La Estrategia de Gestión de Riesgo corresponde a uno de los procesos críticos de la intervención residencial y se entiende como un proceso estructurado, consistente y continuo, implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afecten el logro de objetivos.

Figura N° 1. Proceso de Valoración de Riesgos



Síntesis Diagnóstica.

A continuación, se presenta una síntesis diagnóstica que describe los principales riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de cuidado y protección residencial alternativa que ONG Juntos creando Futuro, otorga a niños, niñas y adolescentes separados de su medio familiar por orden judicial ,y que permite establecer el contexto sobre el cual se podrá identificar y analizar la ocurrencia de riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de protección especializada de niños, niñas y adolescentes .

A nivel global, se identifica como principal necesidad, el aumentar los niveles de efectividad en el logro de los objetivos, y como principales áreas de mejora: contar con un sistema unificado de atención que cuente con herramientas e instrumentos de intervención estandarizados, así como mecanismos de monitoreo y seguimiento periódico que generen datos objetivos para la toma de decisiones fundadas y oportunas; diseño de sistemas de alerta temprana y preventiva de situaciones de riesgo que pudieran generar daño a niños, niñas y adolescentes; así como mitigar el desgaste laboral de los equipos de intervención.

Desde el Área Técnica de la organización, se visualizan como ámbitos prioritarios de abordaje los siguientes: mejora de capacidades de seguimiento de los equipos respecto de la planificación de rutinas diferenciadas, así como también para el manejo de conflicto o de crisis; avanzar en la prevención efectiva de dinámicas relacionales violentas entre pares; perfeccionar el seguimiento oportuno de la medida de protección, porque ello repercute en largas permanencias de niños, niñas y adolescentes; necesidad de profundizar en estrategias de participación social efectiva de ellos; mejorar el vínculo terapéutico con casos de mayor complejidad en el ámbito de la salud mental; prevenir situaciones de riesgo de agresión entre pares y/o de adultos a niños, niñas y adolescentes . Así también el equipo identifica que se requiere un refuerzo de competencias técnicas especializadas para la atención de niños, niñas y adolescentes con necesidades diferenciadas en su salud producto de sus experiencias traumáticas, y la necesidad de contar con mecanismos continuos, efectivos y eficientes para levantar datos y generar información que favorezca la gestión del riesgo. Lo anterior permite controlar la variabilidad e incertidumbres que son propios del trabajo en un sistema altamente complejo.

Matriz de Riesgo:

Corresponde a un instrumento que permite identificar riesgos, amenazas y situaciones que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de cuidado y protección de los programas residenciales de la ONG, y que pudieran generar o incrementar la posibilidad de ocurrencia de un daño o delito contra los NNA y/o el uso indebido de recursos públicos.

MATRIZ DE RIESGO						
REPERCUSION		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
	Grave	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Extremo
	Importante	Bajo	Medio	Medio	Alto	Muy alto
	Mesurado	Muy bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
	Menor	Muy bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Ínfimo	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo	Bajo	Bajo
		Incierto	Factible	Predecible	Prácticamente seguro	Muy seguro
	Posibilidad					

Figura N°3. Matriz de Riesgos

Dimensiones de riesgo	Factores de riesgo	Valor del riesgo	Estrategia de Mitigación	Responsable
Protección y Cuidado de NNA	No realizar las evaluaciones diagnósticas de los/las NNAJ en el tiempo correspondiente	Medio	Reuniones de inducción permanente a nuevos funcionarios y llevar un control exhaustivo de manuales y circulares vigentes del Servicio Mejor Niñez para aplicarlas en el contexto del funcionamiento de los diferentes proyectos que administra la ONG Juntos Creando Futuro	Dirección Residencial Dirección de Administración Centralizada
	Ausencia reuniones en donde se escuche la opinión y/o sugerencias de los/las NNAJ	Medio		
	Registro poco transparente en relación a la información proporcionada a la plataforma SIS y documentación de la población atendida	Medio		
	Adherencia educacional mermada en los NNAJ	Medio		
	Análisis de casos mínimos o inexistentes	Medio		
	Atención de plazas sobrepasa límite convenido	Medio		
	Complejos episodios de Salud mental o concepto de depresión (asociados a cortes, intentos e ideación suicida).	Alto		
	Escenarios de abusos entre NNAJ	Alto		
	Eventos de consumo de sustancias ilícitas entre los NNAJ	Alto		
	Escnnna al interior y exterior de la Residencia	Alto		
	No incluir a la familia en los procesos de intervención con los NNAJ	Medio		
	No cumplir con los plazos de confección de los Planes de intervención	Medio		
	Falta de contenido en las carpetas de los NNAJ.	Medio		
	No seguir los lineamientos de la matriz lógica del proyecto	Medio		
	Situaciones abusivas cometidas por algún miembro de MA	Medio		
	No llevar un control exhaustivo de los documentos legales de cada NNAJ	Medio		
Área de Personal	Nivel de rotación organizacional	Alto	Supervisión permanente de la Administración Centralizada y de los respectivos directores a cada uno de los Proyectos vigentes, de tal forma que ello permita la detección de alguna anomalía que esté afectando el desarrollo óptimo del que hacer en cada uno de los proyectos.	Dirección Residencial Dirección de Administración Centralizada
	Falta de educadores de trato directo ofrecidos en proyecto de funcionamiento	Alto		
	Falta de jornadas de capacitación para el personal residencial	Alto		
	Falta de inducción y capacitaciones relacionadas a problemáticas impredecibles (terremotos, incendios, entre otras).	Medio		
	Falta de un proceso de acompañamiento cuando el trabajador ingresa a un proyecto	Medio		
	Cargo de directora en la residencia se encuentra vacante	Medio		
	Falta de formación y aplicación en enfoques transversales y enfoques de derecho	Medio		
	no cumplimiento con las evaluaciones de desempeño pertinentes	Medio		
	Falta de cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de trabajo	Medio		
	Desconocimiento del reglamento interno de higiene y seguridad de la Institución	Medio		
	Falta de control en el área de higiene y seguridad organizacional	Medio		
	Carpeta de personal con información incompleta o faltante	Medio		
	Falta de seriedad en el proceso de contratación de personal	Medio		
	No cumplimiento de horarios estipulados en contrato de trabajo	Medio		

Entorno óptimo	Residencias en mal estado de conservación y presenta riesgos para los usuarios y personal.	Medio	Supervisión permanente de la Administración Centralizada y de los respectivos directores a cada uno de los Proyectos vigentes, de tal forma que ello permita la detección de alguna anomalía que esté afectando el desarrollo óptimo del que hacer en cada uno de los proyectos.	Dirección Proyectos
	Mobiliario de proyectos deficiente	Medio		
	Mala ubicación del proyecto por problemáticas sociales relacionados a la delincuencia, drogadicción, otros	Bajo		
	Acceso de Residencia complicado por ubicación de la misma	Bajo		
	Mala relación de proyecto con entorno comunitario	Medio		
	Falta de elementos básicos en la seguridad de proyectos (kit de emergencia, luces de emergencia, entre otros)	alto		
	Clima de proyecto defectuoso	Medio		
El qué hacer Institucional	Falta de planificación para el buen funcionamiento de los diferentes Proyectos	Medio	Supervisión permanente de la Administración Centralizada y de los respectivos directores a cada uno de los Proyectos vigentes, de tal forma que ello permita la detección de alguna anomalía que esté afectando el desarrollo óptimo del que hacer en cada uno de los proyectos.	Administración Centralizada Institucional
	Funcionarios sin conocimiento en promoción y prevención en los derechos de cada uno de los NNAJ	Medio		
	Falta de plan estratégico funcional de Proyectos	Medio		
	Falta de recursos económicos para la ejecución de proyectos Residenciales	Medio		
	Falta de compromiso en los acuerdos de los procesos de supervisión	Medio		
	Vulnerabilidad informática	Medio		
	Falta de comunicación en proyectos	Medio		
	Falta de conocimiento de los valores Institucionales	Medio		
Entorno financiero	Ausencia de revisiones anuales contables	Medio	Reuniones y supervisión permanente desde la administración de los proyectos y el departamento de contabilidad Institucional a cargo del Sr. Rodrigo Contreras.	Director de Recursos Humanos y Finanzas Mr. Rodrigo Contreras Villegas.
	Gastos mal ejecutados y observados financieramente	Alto		
	Falta de compromiso con las rendiciones de cuentas	Medio		
	Controles de suministros sin supervisión	Medio		
	Falta de entrega de información a funcionarios relacionada al que hacer anual	Medio		

Alto-Muy Alto-Extremo
Medio
Bajo
Muy Bajo

ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN Y LA PREVENCIÓN DE DELITOS

Plan Trianual de Prevención del Delito:

En relación al diagnóstico realizado por la Institución y de acuerdo a la matriz de riesgo valorada, ONG Juntos Creando Futuro confeccionará un Plan de Prevención, dicho documento tras ser aprobado por el órgano directivo, será socializado, supervisado y medido. Esta acción la debe llevar a cabo el encargado de prevención del delito, en similitud con el lineamiento número 4 de este documento.
El plan Trianual debe contener elementos esenciales que permitan cumplir con los estándares de calidad de nuestra Institución.

En cuanto a su elaboración, debe contener las siguientes actividades:

- Gestionar que todos los departamentos del organismo, desarrollen al pie de la letra los procedimientos y directrices de prevención del delito incluidos en el MPD.

- Informar a la persona encargada de prevención del delito (Srta. Teresa Flores) sobre cualquier denuncia que se realice sobre mal uso de fondos públicos al interior de la organización.

- Gestionar con los directores de cada proyecto aquellas situaciones que sean necesarias revisar con la comisión de ética Institucional.

- Como se describió en el párrafo anterior, se debe desarrollar un plan Trianual de Prevención del delito que incluya acciones de prevención y mitigación necesarias para enfrentar los diferentes riesgos detectados (Medios, responsables y acciones).

- La Administración centralizada en conjunto con la persona encargada del Manual de Prevención de delito, debe velar por el alcance total de la matriz de riesgo a todos los trabajadores que se desarrollan en los respectivos proyectos, de esta forma, hacer operativo el MPD.

- Realizar visitas sin previo aviso a los proyectos que administra la Institución, para revisar y analizar el cumplimiento del modelo de prevención del delito al interior de los mismos.

- Establecimiento de sanciones internas para discursos y compartamientos que se aparten del compromiso Institucional.

- Construir un extracto del MDP que esté disponible en la página web de la Institución.

- Reglas que encuadren el contacto entre el personal, niños, adolescentes y jóvenes.

- Rendir cuentas al directorio de la Institución, de las actividades y acciones desarrolladas para el cumplimiento del manual de prevención del delito.

LINEAMIENTO 4: RESPONSABLE Y COMITÉ DE PREVENCIÓN DE DELITOS

A partir de la información de la matriz de riesgos, el Encargado de Prevención del Delito **Srta. Teresa Nieves Flores Maza** (en adelante EPD) elabora el Plan Trianual de Prevención de Delitos (PPD), el cual deberá detallar lineamientos de prevención, detección, respuesta y supervisión; los medios a utilizar; y los responsables de las acciones que permitan mitigar los riesgos extrínsecos e intrínsecos que impacten sobre la actividad de la Corporación. Podrá contar con indicadores y verificadores que contribuyan al análisis de la información. El referido plan tiene por objeto evaluar la implementación de la Matriz de Riesgo y actualizarla y revisarla a anualmente.

Una vez elaborado, y luego de ser aprobado, debe ser difundido internamente, aplicado, monitoreado y evaluado. Lo anterior, en concordancia con el compromiso institucional y la oportunidad de mejora continua de la matriz y las funciones del EPD.

En el proceso de elaboración del plan se deberán contemplar objetivos, alcances, limitaciones, materias críticas para el desarrollo y monitoreo del MPD, recursos humanos y financieros requeridos, procedimientos aplicables para desarrollar la labor, tipos de reportes, periodicidad de elaboración, comunicación de la información y la elaboración de un diagnóstico anual conforme al resultado del monitoreo del MPD, con el que se actualizará la matriz institucional.

En cuanto a su contenido debe contemplar:

Reglas que encuadren el contacto entre personal y niños, niñas y adolescentes;

Reglas para población especialmente vulnerable o que pueda requerir cuidados especiales, ej. necesidades especiales, salud mental o física, imposibilidad de comunicarse en español;

Contenido de las orientaciones técnicas de la modalidad a implementar;

Mecanismos de adaptación de los contratos de trabajo, de manera de incluir cláusulas ajustadas a la normativa vigente considerándose éstas como esenciales del contrato y estableciendo consecuencias ante su incumplimiento;

Debe incorporar el deber de los funcionarios acusados de maltrato o abuso en Tribunales de Familia, de reportar esta situación a su jefatura o director de programa, con el fin que se adopten medidas de resguardo adecuadas, evitando que el trabajador mantenga contacto directo con niños, niñas y adolescentes mientras se desarrolle la investigación pertinente;

Promoción del fortalecimiento de las capacidades de los equipos, instaurando los avances las acciones con resultados favorables como buenas prácticas;

Construcción, por parte el EPD, de un resumen del MPD para facilitar su difusión y socialización

Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y canales de denuncia institucionales, a través de los medios idóneos según el grupo de personas a quienes se pretenda informar, por ejemplo, a través de afiches, carteles y dispositivos gráficos similares.

Estructura organizativa para gestionar la protección de derechos y la prevención de delitos

Responsable de Prevención de Delitos (RPD)

El responsable de Prevención de Delito es la persona responsable de la implementación y operación del Modelo de Protección y Prevención del Delito, debiendo establecer los métodos para la adopción, implementación, administración, actualización y supervisión del referido modelo, a fin de detectar y corregir las posibles deficiencias y mantenerlo operativo.

Es designado por el Directorio, luego de haberse evaluado su idoneidad para el cargo.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Dar operatividad al modelo de prevención desarrollado e implementado por la ONG Juntos Creando Futuro. A partir del diagnóstico y la matriz de riesgo institucional, debe confeccionar el Plan Trianual de Prevención (PTP), que contemple mecanismos de prevención que permitan enfrentar sus riesgos y establecer acciones, medios y responsables.
- Realizar reportes de su gestión al Comité de Prevención u órgano directivo, sobre materias y hechos relevantes relativos al modelo.
- Comunicar al Comité de Prevención en lo inmediato cualquier denuncia que se realice ante la ocurrencia de los delitos contemplados en el modelo, así como también de aquello que adquiera connotación pública al interior de la ONG.
- Coordinar con los encargados de cada programa la responsabilidad y análisis de aquellas situaciones que podrían activar el funcionamiento de la Comisión de Ética.
- Velar por el conocimiento y cumplimiento de los alcances de la matriz de riesgos, del Plan Trianual de Prevención (PTP) y de todo protocolo, procedimiento, directriz o cualquier otro lineamiento, que constituya un elemento de prevención de delitos y que contribuya a la operatividad del modelo. Para ello debe realizar capacitaciones periódicas respecto a las materias propias del modelo, tanto para los trabajadores como para las personas que se

relacionan con miembros de la Corporación.

- Documentar y resguardar la evidencia relativa a las actividades realizadas respecto a la prevención de los delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes o que afecten el correcto uso de recursos públicos.
- En su función de monitoreo de la implementación efectiva del modelo, debe realizar acciones tales como revisiones aleatorias y visitas a los programas, las cuales pueden ser con o sin aviso a los equipos.
- Procurar la adopción de medidas para el resguardo y cuidado de quienes formulen denuncias o reclamos a través del canal de denuncias.
- Conocer, analizar y visar toda decisión que pueda generar riesgo de ocurrencia de delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes o que afecten el correcto uso de recursos públicos, independiente de quien la adopte.
- Colaborar con la entrega de información para la realización de las denuncias ante hechos eventualmente constitutivos de delitos.
- Resguardar cumplimiento de los lineamientos corporativos relativos a inducción, capacitación y difusión permanente en materias relativas a la prevención de los delitos contemplados en el modelo.
- Velar por el adecuado registro y compilación de episodios críticos elaborando un informe anual para el Comité de Prevención que le permita una adecuada comprensión y toma de decisiones debiendo contar con todos los respaldos y medios de verificación.
- Configurar en conjunto con las direcciones corporativas que correspondan, los procedimientos de administración y auditoria de los recursos financieros que permitan prevenir situaciones de delito por uso o administración incorrecto de ellos.
- Rendir cuenta del estado de implementación y funcionamiento del modelo conforme a los sistemas de supervisión de cumplimiento que se establezcan para dicho efecto.

Comité de protección y prevención del delito (CPD)

Este comité está compuesto por un miembro del Directorio (Representante Legal Sr. Luis Rodríguez

Cabrera y o en su defecto o ausencia el Sr. Mauricio Reyes Melo), o quién este último designe. Tiene por objeto supervigilar las actuaciones del EPD, pudiendo pedir cuenta de la ejecución del MPD y, en caso de tomar conocimiento de hechos eventualmente constitutivos de delito, verificar que se haya cumplido con el procedimiento establecido en la Resolución Exenta N° 155 ante hechos eventualmente constitutivos de delito en contra de niños, niñas y adolescentes que se encuentran atendidos en Colaboradores Acreditados y/o con denunciar ante la institución correspondiente, aquellos hechos eventualmente constitutivos de delito que digan relación con el mal uso de fondos públicos.

Asimismo, puede tomar decisiones o ser consultado para la elaboración o modificación de protocolos o para el adecuado desarrollo de las investigaciones internas que se realicen, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Corporación.

LINEAMIENTO 5: CANALES DE DENUNCIAS

Consideraciones Generales:

Los canales de denuncia constituyen aquellos mecanismos con los que se recogen observaciones, inquietudes, quejas, reclamos o denuncias de manera directa y anónima de los niños, niñas y adolescentes, sus familias, trabajadores de la organización, y en general de cualquier tercero que tome conocimiento o noticia de hechos que pudieran ser irregulares, inadecuados, impertinentes. En virtud de lo informado, y según la manera en que fue comunicado, se activan las respuestas pertinentes para abordar, prevenir o detener aquello que podría ser eventualmente constitutivo de delito.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los canales de denuncia se encuentran implementados de tal manera que sean acordes a su edad y madurez (página web, buzón y relato espontáneo), y, con el objeto de ser fácilmente utilizados, identifican claramente ante quién o quiénes se podrá efectuar una denuncia. Dada la relevancia de la información que pudiera ser informada, los canales deben revisarse permanentemente y cada 24 horas, a fin de dar cumplimiento a los dispuesto en el art. 14 de la ley N° 20.032, resguardando la confidencialidad y la protección integral en las denuncias que los niños, niñas y adolescentes efectúen.

Los canales de denuncia establecidos por la Corporación deben encontrarse activos y ser

coherentes con la normativa vigente, en especial con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 155 ante hechos eventualmente constitutivos de delito en contra de niños, niñas y adolescentes, y con los procedimientos de denuncia respecto del mal uso de fondos públicos.

Canales de Denuncia para Niños, Niñas y Adolescentes:

Los niños, niñas y adolescentes, conforme a su autonomía progresiva y derecho de ser oídos, necesitan mecanismos amigables y accesibles estableciéndose al efecto en la actualidad dos canales de denuncia, que son el buzón de denuncia y el procedimiento de toma de relato espontáneo.

1. Buzón en Proyecto de Funcionamiento.

Cada Proyecto de Funcionamiento cuenta con un buzón de sugerencias, reclamos o felicitaciones, en un lugar accesible, común y llamativo para los niños, niñas y adolescentes, en los cuales pueden realizar de forma anónima denuncias, quejas o cualquier comentario que les permita expresar su opinión. Cada Proyecto debe velar para que su buzón sea Acorde a la edad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes correspondientes al proyecto de funcionamiento, este debe ser socializado a través de talleres explicativos referidos a su funcionamiento y revisado por la dirección del programa en compañía de un miembro de la dupla psicosocial o la secretaria administrativa cada 24 horas (conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley N°20.032) y registrado con verificadores cuando corresponda en libro de seguimiento de buzón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, aplicando la confidencialidad de los mismos.

Luego de la revisión diaria por el/la director/a del programa residencial, y frente a lo que pueda indicarse en el contenido de las cartas, dibujos, o manifestaciones de opinión de los niños, niñas y adolescentes, se procede al análisis de la información para la adopción de todas las medidas que permitan asegurar la protección integral de cada niño, niña, adolescentes y jóvenes.

En caso de que lo relatado implique la develación de un hecho eventualmente constitutivo de delito, se activará el respectivo procedimiento de las Resoluciones Exentas N°lSS y 307 del Servicio Mejor Niñez.

2. Recepción de relato.

Los niños, niñas y adolescentes pueden develar situaciones que los afecten, a cualquier funcionario o funcionaria de la residencia, incluso a trabajadores y/o terceros ajenos a la Corporación. Ante esto, se establece un mecanismo prestablecido para la toma de relatos, con posterior registro, permitiendo la evaluación de los hechos por la Dirección del Programa, quien activa el procedimiento correspondiente.

En este contexto, la residencia vela porque el manejo de relato espontáneo de los niños, niñas y adolescentes sea:

- Acorde a la edad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cada Proyecto, socializado a través de talleres o asambleas en que se abordan temáticas referidas a la protección de sus derechos, y se crea un espacio con especial apertura para escuchar lo que quisieran referir.
- Acorde a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de manera de mantener disponibilidad para acoger de inmediato lo dicho, transmitir tranquilidad, dar credibilidad, reforzar lo positivo de haber entregado la información, dar espacio para continuar la conversación a futuro, comunicarle que se tomarán medidas para su protección, agradecer la confianza, confortar al niño y ofrecer acogida en caso de requerirlo.

1. Canales de Denuncia para Familia, Terceros y/o Trabajadores.

En cada Proyecto de funcionamiento se da a conocer a los trabajadores, a las familias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y a cualquier tercero, la posibilidad de informar al director o directora respecto de cualquier hecho o situación que observen en el Proyecto, del cual parezca necesario realizar un análisis y disponer acciones. Lo anterior se informa de manera verbal, así como también escrita, publicado en lugar visible para todos ellos, en el Proyecto de Funcionamiento. De igual forma, se le informa respecto a la posibilidad de realizar una denuncia o queja en el apartado contáctanos de nuestra página WEB **www.ongjcfsb.wordpress.com**. De esta forma, tanto trabajadores, como familiares y terceros podrán saber cómo acceder a este canal.

2. Libro de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.

La Organización procura que en cada Proyecto se encuentre disponible el Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones, y que se informe de su existencia y utilidad tanto a las familias, como a toda persona que quiera manifestar su opinión en relación al funcionamiento o cualquier otra materia que estime relevante de ser informada y conocida por la institución.

LINEAMIENTO 6: COMISIÓN DE ÉTICA

Su función principal es la de asesorar frente a hechos eventualmente constitutivos de delito y otras situaciones en las cuales se requieran decisiones éticas, tales como casos donde existan eventuales alcances éticos sobre acciones o decisiones adoptadas en relación a un niño, niña o adolescente por el equipo técnico y que generen cuestionamiento o controversia, decisiones de bioética, desvinculación de trabajadores, entre otras. Podrá llevar investigaciones internas conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de la Corporación.

Funcionamiento:

Tiene un funcionamiento conforme a cada caso. Y se constituye cada vez que el EPD, la Dirección o la administración de la ONG solicite su pronunciamiento con miras a prevenir situaciones que pudieren revestir caracteres de delito conforme a lo dispuesto en el presente Modelo, además, debe constituirse en todos aquellos casos en que los estatutos no contemplen un Comité de Ética en los términos que señala la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.

Cuando se constituya, debe designar a un responsable de acuerdo a la especialidad, para que reporte al Directorio los resultados de su funcionamiento y procura que se cuente con un sistema de registro de lo debatido en la sesión, el que debe mantenerse como respaldo a disposición del Servicio Mejor Niñez en caso de ser requerido.

Para su análisis y pronunciamiento en el caso particular debe contemplar elementos tales como: aspectos éticos y técnicos del caso, acciones ejecutadas, entorno institucional, historia del niño, niña o adolescente y su familia, medidas adoptadas para atenuar o impedir daños. Así también, debe procurar el acceso a esta Comisión a los niños, niñas y adolescentes, sus representantes y

adultos significativos a través de la correcta socialización con cada uno de los sujetos y el a análisis de cada caso requerido.

Finalmente, en su carácter asesor, puede recibir requerimientos de orientaciones de carácter general en materias de protección, pudiendo además consultar los documentos que estime pertinentes para un adecuado pronunciamiento, debiendo tener como insumo todo aquel documento interno o externo que contribuya a profundizar en el pronunciamiento ético a realizar, basándose en los va lores de la Corporación y en el cumplimiento de la ley.

LINEAMIENTO 7: CANALES DE INFORMACIÓN

Canales de Información

Los canales de información tienen por objeto entregar herramientas para la prevención de los delitos contemplados en el presente MPD. En virtud de ello, por una parte, implican la entrega de información periódica a niños, niñas, adolescentes, y a sus familias o adultos responsables sobre herramientas que aporten a la promoción del autocuidado y a la prevención del abuso. Y, por la otra, informan a los trabajadores sobre estrategias para la prevención de delitos por el mal uso de fondos públicos.

Para dar efectividad a lo descrito previamente, la Corporación utiliza los siguientes canales y métodos de entrega de información:

- En relación a la promoción del autocuidado y a la prevención del abuso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y teniendo en consideración la edad y etapa de desarrollo, así como la capacidad de intelección, se realizan instancias de formación en las cuales se les entrega herramientas para prevenir nuevas situaciones vulneradoras de sus derechos en las cuales se abordan materias tales como límites y comportamientos aceptables de los adultos hacia ellos y entre ellos, consecuencias si no se respetan reglas sobre el trato con los demás niños, niñas y adolescentes, qué hacer ante una transgresión de límites o frente a una situación abusiva o maltratante.
- Así también, al momento de ingreso, existe una instancia de acogida, en la cual se le explica al niño o niña que ingresa y, a los adultos que lo acompañan, el funcionamiento del Proyecto, los medios de contacto y se muestra la información del diario mural.
- Los niños desarrollan instancias de participación llamadas asambleas, en las cuales

periódicamente, abordan temáticas relacionadas a autocuidado.

- La Dirección Social de la Corporación, dadas las funciones que le competen, es la primera responsable del levantamiento de necesidades relativas a l fomento del autocuidado y prevención de vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en virtud de ello, es el área llamada a liderar los procesos de mejora de entrega de información, detectando las necesidades e informándolas internamente a la Dirección Ejecutiva, de manera de dar prioridad a la prevención.
- En relación a la información que se debe brindar a los trabajadores, sobre estrategias para la prevención de delitos por el mal uso de fondos públicos, cabe señalar que existen diversos momentos en los cuales los trabajadores toman conocimiento respecto a esta materia, uno de los más relevantes lo constituyen las instancias de inducciones, capacitaciones, talleres en que se informa respecto a derechos, deberes y prohibiciones, así como también aquellos enfocados en explicar los mecanismos de control existentes, y temáticas más específicas como lo son: el uso de "caja chica", manejo de bodega, compras y gastos autorizados, rendición de gastos a la Dirección Regional del Servicio de Mejor Niñez, entre otras.
- Las Dirección de Personas, en conjunto con la de Finanzas, son las primeras llamadas monitorear y detectar las necesidades de entrega de información a los trabajadores, en virtud de ello deben informar a la Dirección Ejecutiva y a las instancias correspondientes respecto a ello, de manera de priorizar aquellos aspectos que requieren de refuerzo con el objeto de evitar la ocurrencia de situaciones irregulares en el manejo de los recursos.
- Existen además otros medios de información que permiten contar con información atingente al quehacer de la corporación, su operatividad y sus resultados, tales como lo son la FECU Social, la cual es un reporte financiero y de gestión que permite transparentar la rendición de cuentas y otros aspectos relevantes de la Corporación, pudiendo además revisar la gestión al contar con indicadores que permiten analizar los resultados y compararlos a lo largo de los años. Esta información se publica en la página web institucional www.ongjcfsb.wordpress.com.
- Existen también boletines informativos que se publican en la página web y se envían por correo electrónico, en los cuales también se brinda información sobre el quehacer de la Corporación. Finalmente, es necesario destacar que, ante la ocurrencia de situaciones críticas, con el objeto de informar respecto a ellas, el área encargada de comunicaciones puede

emitir comunicados que dan cuenta de lo ocurrido y de las medidas adoptadas en base a ello, velando siempre por el resguardo de la información referida a los niños, niñas y adolescentes.

LINEAMIENTO 8: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

El monitoreo de Prevención del Delito de ONG Juntos Creando Futuro, que a continuación se describe está orientado a la revisión periódica de los resultados que permiten evidenciar los cambios alcanzados con la estrategia de mitigación de riesgos y la puesta en marcha global del MPD. Esta información es de gran relevancia para el proceso de planificación estratégica y operativa institucional por cuanto lo dota de antecedentes relevantes para la toma de decisiones al contar con un sistema de control que le brinda información relativa a la prevención del delito contra niños, niñas y adolescentes y de delitos que afecten el correcto uso de fondos públicos.

El sistema de supervisión incluye diversas estrategias de monitoreo y seguimiento, las cuales generan Hitos de Evaluación y Monitoreo, entre los cuales se encuentran los indicadas en el siguiente enunciado:

- Ejercicio de valoración anual de riesgos.
- Informe institucional de reducción de riesgos, aprendizajes y adopción de medidas correctivas. Este sistema es ejecutado por el EPPD conforme a sus funciones y facultades, y se socializa de tal manera, que permite a los trabajadores contar con información útil y necesaria para la adecuada ejecución de sus funciones.

<u>Entre las actividades de supervisión que el EPP realiza se encuentran las siguientes:</u>

- Supervisión en terreno a programas residenciales.
- Revisión de la correcta aplicación de la normativa vigente y de los protocolos existentes conforme a ella.
- Requerimientos de información a los equipos y reuniones de análisis conjunto para el monitoreo y seguimiento.

Las actividades de supervisión tienen por objeto verificar que se haya cumplido con lo establecido en cada lineamiento del MPPD en el tiempo y en la forma establecido para ello; y cuentan con verificadores y respaldos en que se documentan los resultados. De los resultados obtenidos, se determinan acciones a seguir, debiendo para ello regirse tanto por la normativa vigente, como por lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Corporación.

La supervisión debe ser considerada como un proceso periódico e interactivo, de manera de lograr un monitoreo y actualización constante del funcionamiento y de los resultados y hallazgos de procesos que, gracias a la implementación del modelo, se logran. En virtud de ello, se genera un sistema que procura la mejora continua de la Corporación en su actuar y proceder. Se estima que lo anterior posibilita, por un lado, mejorar la calidad de la atención de niños, niñas y adolescentes, previniendo nuevas vulneraciones y garantizando la efectiva protección de sus derechos, y por otro, disminuir el riesgo de una mala utilización de recursos transferidos a la institución.